

표준 공사 계약서

도급인 (주)포스코 (이하"갑"이라 한다)와 수급인 (주)행복(이하"을"이라한다)는 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이행한다.

제1조 [공사내역]

1. 공 사 명 : 자재 창고 리모델링
2. 계약일자 : 2010년 1월 1일
3. 착공일자 : 2010년 1월 3일
4. 준공일자 : 2010년 1월10일
5. 공사기간 : 절대 공사기간을 (우천 및 천재지변 시를 제외한 나머지 공사기일) 준수한다.

(공사 기간중 발생하는 변경, 협의지연, 확정지연 등 갑 측의 지연 사유로 인하여 연장된 일정은 제외한다.)

6. 공사내용 : 첨부 공사내역확정표 참조

제2조 [공사계약시 기성 지불계약]

1. 공사금액은 "부가가치세" 포함으로 하여 일금백만원정(₩1,000,000)으로 한다.
2. "갑"의 기성 지불내역은 아래사항과 같이 체결한다.
 - 1) 계약금 (공사계약시) 10%(현금) 일금십만원정 (₩100,000) 2010년 1월 1일

2) 중도금 (공사착공후) 40%(현금) 일금사십만원정 (₩400,000) 2010년 1월 4일

3) 공사준공금 50%(현금) 일금오십만원정 (₩500,000) 2010년 1월10일

* 잔금 지급완료후 공사시설물을 갑에게 인수한다.

* 계약금은 도면,견적서,현장실측,기타등등의 제반사항에 관한 비용임

3. 계약체결 및 작업완료 후라도 본 계약금액의 산출내역중 적용물량, 적용단가, 제비용 등의 적용이 과다 또는 과소하게 책정된 것이 발견된 때에는 **도급인과 수급인은 협의하여 이를 감액 또는 증액 조정할 수 없다.**

제3조 [계약안 합의사항]

1. 제출도면 및 내역서에 의거, 시공함을 원칙으로 하며 변경사항에 있어서는 "갑"과 "을"의 합의하에 수정할수 있다.(단, 변경 및 추가공사 발생시에는 도면 및 금액을 별도 산출한다)

(전체 공사에 관한 금액 기준은 1순위 내역서이며 2순위 도면을 기준으로 한다.)

(내역서 및 도면에 포함되지 않은 공사는 인정하지 아니한다.)

2. 도급인이 설계변경을 요구한 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위안에서 결정한다.

3. **도급인과 수급인은 공사착공 전 설계도면에 각자 서명후 각 2부 보관한다.**

제4조 [하자보수]

본 조항은 책임시공의 원칙하에 철저한 사후관리를 기초로한다.

1. 기본적으로 "갑"의 고의나 실수로 파손된 사항은 제외된다.
2. 하자보수 이행 기간은 준공일 기준 12개월로 한다.
3. 하자보험금은 계약금의 3%로 보증보험으로 대체할수 있다.

제5조 [공사기간의 연장]

1. "갑"의 책임있는 사유 또는 천재지변, 불가항력으로 지연되는 경우
"을"은 공사기간 연장을 "갑"에게 요구할수 있다.
2. 제1항의 규정에 의거 공사기간이 연장되는 경우 현장관리비등 추가경비는
설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가로 한다.

제6조 [기성부분금]

1. 계약서 기성부분에 관하여 "을"은 기성 부분을 요청할수 있으며, "갑"은 계약서
에 명시한 바에 따라 지급하여야 한다.
2. "을"은 제 1항의 공사내역서(견적서)에 따라 기성금액을 요구할수 있으며 "갑"
은 계약서에 명시한 바에 따라 지급하여야 한다.
3. "갑"이 제 2항의 규정에 의한 기성금액의 지급을 지연하는 경우에는 "갑"은 사
유가 없는 한 계약의 목적물을 인도 받음과 동시에 공사대금을 지급하여야 한다.

제7조 [분쟁의 해결]

1. 계약에 규정된 것을 제외하고 발생한 문제에 관해서는 계약당사자 쌍방의 합의에 의하여 해결한다.
2. 제1항의 규정에 의한 합의가 성립되지 못한경우 관계법률 규정에 의하여 분쟁조정위원회의 조정에 의하여 분쟁을 해결한다.

제8조 [계약외의 사항]

- 1.이 계약에 정하지 아니한 사항은 신의, 성실에 따라 갑, 을이 협의하여 결정한다.
2. 도급인은 수급인에게 원가자료 등 "경영상 정보"의 제공을 요구할 수 있다.
3. 수급인은 작업범위, 작업내용, 작업수행요건, 작업품질, 환경관리, 안전관리 및 기술적인 사항을 기술한 작업사양서를 작성하여 도급인에게 제시하여야 한다.

제9조 [기타사항]

1. 본 계약서에 명기된 바로 확약 후 직인 또는 날인 하여 "갑","을" 각기 1부씩 보관한다.
2. 수급인 또는 수급인의 종업원은 도급인의 사업장내에서 선거관련 홍보물 배포 및 부착, 집회 등 어떠한 형태로도 선거활동 및 정치활동 행위를 할 수 있다.